📄 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Pelo presente instrumento particular, as partes a seguir identificadas:

CONTRATADA:
Ginkgo AI Systems (G-Tech), empresa individual sob responsabilidade de Gabriel Schaun, inscrita no CPF nº [●], doravante denominada “Ginkgo”.

CONTRATANTE:
[Nome do cliente], inscrito no CPF/CNPJ nº [●], doravante denominado “Cliente”.

As partes têm entre si justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Automação com Inteligência Artificial, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, do serviço de:
a) Implementação de um Agente de Inteligência Artificial Humanizado para atendimento no WhatsApp;
b) Disponibilização de acesso exclusivo a um Servidor Privado de IAs com diversas funcionalidades.

CLÁUSULA 2 – DAS FUNCIONALIDADES

O Agente de IA prestará, entre outras, as seguintes funções:

Atendimento automático humanizado no WhatsApp;

Registro e organização de leads em CRM/planilhas;

Agendamento de compromissos com lembretes automáticos;

Geração de documentos e contratos em PDF via WhatsApp;

Resposta a FAQs complexas com base em banco de dados fornecido pelo Cliente;

Interpretação de mensagens de áudio e resposta em texto/áudio;

Transferência de atendimento para humano quando necessário (handoff);

Integração com ferramentas externas, dentro dos limites técnicos das APIs.

O Servidor Privado de IAs fornecerá acesso a múltiplas inteligências artificiais com funcionalidades de:

Suporte administrativo (planilhas, relatórios, contratos);

Criação de artes e posts para redes sociais;

Copywriting e marketing digital;

Análise de dados;

Interação criativa e brainstorming;

Monitoramento e segurança digital.

CLÁUSULA 3 – DOS TERMOS DA GINKGO

3.1 A Ginkgo garante suporte antes, durante e após a implementação, limitado ao escopo contratado.
3.2 O Cliente reconhece que o serviço utiliza integrações de terceiros (Google, Meta/WhatsApp, Stripe, DocuSign e demais ferramentas).
3.3 A Ginkgo não se responsabiliza por instabilidades, suspensões ou bloqueios de serviços de terceiros.

CLÁUSULA 4 – DOS TERMOS DA GOOGLE

4.1 A utilização de serviços da Google (como APIs, servidores, planilhas, integrações) estará sujeita aos Termos de Serviço da Google.
4.2 O Cliente declara estar ciente de que a Google é prestadora autônoma de serviços, não havendo responsabilidade solidária da Ginkgo por eventuais falhas, indisponibilidades ou alterações nas políticas da Google.

CLÁUSULA 5 – DO PAGAMENTO

5.1 O Cliente pagará à Ginkgo o valor de:

R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à implementação única do Agente de IA;

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais, referentes à manutenção, suporte e acesso contínuo ao servidor privado de IAs.

5.2 O pagamento será realizado de forma automática via plataforma Stripe, mediante cartão de crédito ou débito autorizado pelo Cliente.
5.3 A não quitação da mensalidade no prazo implicará suspensão imediata do serviço até a regularização.

CLÁUSULA 6 – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

6.1 O presente contrato entra em vigor na data de assinatura e terá duração por prazo indeterminado, renovando-se automaticamente a cada mês.
6.2 O Cliente poderá rescindir o contrato a qualquer momento, mediante aviso prévio de 30 dias.
6.3 A Ginkgo poderá rescindir imediatamente em caso de:
a) Descumprimento contratual;
b) Uso indevido ou ilícito das automações;
c) Inadimplência superior a 30 dias.

CLÁUSULA 7 – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

7.1 A Ginkgo não garante resultados financeiros, sendo responsabilidade do Cliente a correta utilização do sistema em suas operações comerciais.
7.2 A Ginkgo não se responsabiliza por falhas de infraestrutura externas (internet, servidores de terceiros, APIs).

CLÁUSULA 8 – DA CONFIDENCIALIDADE

8.1 As partes comprometem-se a manter sigilo absoluto sobre todas as informações, dados e materiais trocados durante a execução deste contrato.

CLÁUSULA 9 – DA ASSINATURA DIGITAL

9.1 Este contrato será assinado digitalmente via DocuSign, com validade jurídica nos termos da legislação brasileira (MP 2.200-2/2001).

CLÁUSULA 10 – DO FORO

10.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da Comarca de São Lourenço do Sul/RS, renunciando a qualquer outro.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente documento em meio eletrônico, via DocuSign.